



大姚县人民政府
People's Government of Dayao County



首页 新闻信息 政府信息公开 政务服务 政民互动 魅力大姚 网站专题

首页 >> 正文

云南楚雄矿冶有限公司六苴矿区斜井工区“11·27”事故调查报告

索引号: dyx020-/2022-0902003	公开范围: 公开	发布机构: 大姚县应急局
主题词:	生效日期:	文 号:
标 题: 云南楚雄矿冶有限公司六苴矿区斜井工区“11·27”事故调查报告	生效日期:	

2020年11月27日上午10时25分,云南楚雄矿冶有限公司六苴矿区斜井工区发生一起造成1人死亡,1人受伤的片帮事故。事故发生后,大姚县委、县求由大姚县应急管理局牵头,六苴镇人民政府参与的工作组第一时间赶赴事故现场开展处置工作,全力做好事故善后、家属安抚等工作,尽快查明事故原因,采取有效措施,切实加强安全监管工作,避免类似事故发生,确保全县安全生产形势稳定。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)和《云南省安全生产条例》等有关法律法规规定,姚县人民政府批准成立了由县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县总工会、县人社局及六苴镇政府等有关部门和单位负责同志参加的事故联合调查组),分为死伤救治情况调查、现场事故调查、公司管理情况调查、责任落实调查四个工作组,开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证查明了事故发生的经过、原因、人况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范和整改措施。调查情

一、基本情况

(一)云南楚雄矿冶有限公司概况

云南楚雄矿冶有限公司(简称:楚雄矿冶)为云南铜业股份有限公司全资子公司,前身是云南楚雄矿冶股份有限公司,于2001年成立。2007年3月,2非公开定向增发股份的方式,一次性收购了云铜集团在云南楚雄矿冶股份有限公司100%的股权,办理了工商变更手续,企业名称变更为“云南楚雄矿冶股份有限公司变更为法人独资的有限责任公司。营业期限为2001年2月28日至长期。公司注册资本9.06亿元,资产总额12.24亿元,净资产矿、机械制造分公司)。公司下设九个职能部门、十个工区、三个中心。公司从业人员1905人,其中:在岗职工465人,业务外包1117人,劳务派遣309人。在岗职工中管理人员132人,工程技术人员70人,生产操作人员263人,专科及以上学历人员203人,具有专业技术资格人员163人。公司矿山开采、选矿、湿法冶炼;生产销售铜精矿;生产销售电铜;铜材深加工;矿山机械加工、制造;耐磨材料铸造、生产、销售;多金属矿普查、矿山技术服务;矿山科技研发;道路货物运输;成品油零售(仅限分支机构经营)。

(二)江西南方矿山建设有限公司大姚分公司概况

江西南方矿山建设有限公司大姚分公司(以下简称江西南方大姚分公司)成立于2019年3月5日,属江西南方矿山建设有限公司下属公司,营业期限江西南方矿山建设有限公司营业期限为2010年12月28日至2035年12月28日),注册地址为大姚县金碧镇西苑路92号,负责人薛X祥,公司目前有员工3416名,下设科室有综合科、工程科、安全环保科、经营科、财务科。江西南方矿山建设有限公司大姚分公司未取得《安全生产许可证》。江西南方矿山建主要经营项目为:矿山工程施工,隧道工程,土石方施工等项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)大姚县现代劳务有限责任公司概况

大姚县现代劳务有限责任公司(以下简称“现代劳务公司”)于2004年4月7日登记注册,营业期限为2004年4月7日至长期,公司类型为有限责任公司,现法定代表人为母X明,注册地址是云南省楚雄彝族自治州大姚县六苴镇中仓,注册资本金200万元(其中:自然人股东董X斌出资20万元,所占股份1东母X明出资100万元,所占股份比例为50%;自然人股东王X军出资80万元,所占股份比例为40%)。现代劳务公司下设劳动争议调解委员会、综资源科、职业卫生科、劳动监察组、工伤管理科、财务科8个科室,目前公司有管理人员8人,截止2020年12月,现代劳务公司共有在册劳务用工1362括:劳务派遣、劳务输出;矿山井巷土石方工程施工;有色金属矿山采掘工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司主要负责对新招劳务人员进行劳务派遣前培训合格后将其以劳务派遣的用工形式输送到用工单位工作,同时与劳务用工签订劳动合同并申报办理日常劳务用工的相关教育培训、工伤申报认定、伤残等级鉴定、职业健康检查、工伤及劳动纠纷处理等人力资源管理工作,定期不定期与楚雄矿冶结算支费、社会保险费、工伤赔偿费、劳务工工资等费用,并按月足额发放劳务工工资。

(四)云南楚雄矿冶有限公司、江西南方矿山建设有限公司大姚分公司、大姚县现代劳务有限责任公司之间的关系

1.云南楚雄矿冶有限公司与江西南方矿山建设有限公司大姚分公司之间的关系。2019年2月25日,云南楚雄矿冶有限公司作为发包人与江西南方矿冶有限公司(承包人)签订了《地下矿山工程施工合同》。工程名称为:矿山采掘工程项目;工程地点为:大姚县六苴镇;工程承包范围及内容:采掘工程、采矿2019年3月1日至2021年1月1日,共730天。

2.云南楚雄矿冶有限公司与大姚县现代劳务有限责任公司之间的关系。2018年8月1日,云南楚雄矿冶有限公司作为劳务接受方与大姚县现代劳务有方)签订《劳务派遣协议》,大姚县现代劳务有限责任公司按云南楚雄矿冶有限公司需求为云南楚雄矿冶有限公司派遣劳务用工。协议期限为:2018年8日止。2019年1月14日,大姚县现代劳务有限责任公司与云南楚雄矿冶有限公司签订《劳务派遣补充协议》,协议期限为:2019年2月14日至2022年

3.江西南方矿山建设有限公司大姚分公司与大姚县现代劳务有限责任公司之间的关系。2019年3月6日,江西南方矿山建设有限公司大姚分公司作为务有限责任公司(劳务派遣单位)签订《劳务派遣协议》,大姚县现代劳务有限责任公司按江西南方矿山建设有限公司大姚分公司需求为云江西南方矿山派遣劳务用工。协议期限为:2020年1月1日至2020年12月31日止。

(五) 张X军、代X的劳动关系情况

1. 张X军的劳动关系情况。2011年1月1日,大姚县现代劳务有限责任公司与张X军签订《云南省劳动合同书》,合同期限为2011年1月1日至21种为井下检修,工作地点为空白;2017年12月19日,大姚县现代劳务有限责任公司与张X军签订《云南省用人单位续订劳动合同协议书》,期限为据云南劳动用工备案管理系统查询显示,张X军系大姚县现代劳务有限责任公司派遣江西南方矿山建设有限公司大姚分公司劳务派遣工。按照大姚县与江西南方矿山建设有限公司大姚分公司签订的《劳务派遣协议》,大姚县现代劳务有限责任公司每月为张X军购买工伤保险、养老保险、医疗保险、失业保险并每月发给劳动报酬。

2. 代X的劳动关系情况。代X系云南楚雄矿冶有限公司职工。(2002年12月至2007年12月在服兵役;2007年12月至2008年12月在云南楚雄公司值班;2008年7月至2010年12月在云南楚雄矿冶有限公司矿山公司四工区井下检修工作;2010年12月至2018年7月在云南楚雄矿冶有限公司检修工作;2018年7月至2020年4月在云南楚雄矿冶有限公司四工区井下检修工作;2020年4月至今在云南楚雄矿冶有限公司斜井工区井下检修工作。

(六) 事故地点概况

事故发生地点位于云南省楚雄州大姚县六苴镇云南楚雄矿冶有限公司六苴矿区斜井工区9#斜井1425中段槽口下20米,六苴矿区斜井工区9#斜井主要承担矿石的提升运输。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一) 事故经过

2020年11月27日上午6时40分,楚雄矿冶公司临时指派斜井工区主要负责人廖X强、斜井工区管理人员李X荣、后勤检修组组长杨X明(10人员和斜井后勤检修合并为一个后勤检修组,由廖X强指定杨X明为组长)电工组和后勤检修组人员共30多人(含者X斌、宁X清、施X理、王X、人)在1940斜井工区后勤检修房进行排班,在排班会上李X荣安排电工组和后勤检修组工作,廖X强对工作中注意安全事项作了补充要求,杨X明对排班后就一起进入工作岗位。上午8时左右进入1500段值班室,安全值班人员柳X成给检修组宁X清、施X理、张X军、代X、邓X武5人和电工组明3人开具了工作票后(由于8#斜井矿车发生故障柳X成临时安排检修组邓X武去维修、邓X武未与检修组一同前往)于上午9时进入9#斜井1425中段上方压着的块石,治理损坏防护栏。检修组副组长宁X清和电工组组长王X对作业现场安全检查完后大家就开始作业,安全值班人员柳X成大约10时10分对检修组、电工组工作情况进行了询问。10时25分许,作业侧方边板长约5米、高约2米的片帮块石突然发生垮落,造成张X军被垮落块石击中头部。

(二) 事故救援情况及善后工作情况

事故发生后,值班长柳X成电话报告调度室,并立即组织现场作业人员开展抢救,把张X军和代X两人送到3#竖井井口,于10时30分向六苴镇中心卫生院救治。六苴中心卫生院救护人员到达3#竖井井口约10分钟后,工人们从井下抬出两名伤者,经救护人员检查生命体征,张X军颈动脉搏动消失,呼吸失,当即宣布死亡。代X左小腿中断内侧有一开放性流血伤口,经检查左下肢皮温正常,关节活动受限,胸部皮肤发红,压痛明显,无明显呼吸困难,予伤口清创包扎处理,并进行静脉输液治疗,立即转至县医院外科,后转至楚雄州人民医院进行救治,2021年2月3日,代X从楚雄州人民医院治愈。

(三) 应急处置情况

2020年11月27日11时55分,大姚应急管理局接到云南楚雄矿冶有限公司副总经理唐X电话报告:“斜井下石头落下打到2个人,其中有1人左腿受伤。事故类型为片帮事故,事故已经造成1人死亡、1人轻伤,现场已采取封闭措施,公司已停产,直接经济损失计算中”。

事故发生后县应急管理局与六苴镇人民政府相关领导和人员第一时间赶赴事故现场开展处置工作,全力做好事故善后、家属安抚等工作。11月27日下午大姚县人民政府办公室关于成立“11·27”事故调查组的通知(大政办发〔2020〕64号)文件,由县委监委、县应急管理局、县公安局、六苴镇人民政府组成事故联合调查组(以下简称事故调查组)一行11人,分成死伤者救治情况调查组、现场事故调查组、公司管理情况调查组、责任落实工作。

在工作组的协调下,大姚县现代劳务有限责任公司与死者张X军妻子石X玲已于2020年12月10日达成补偿协议,由大姚县现代劳务有限责任公司、一次性伤亡补助金共计888028.00元;伤者代X送在楚雄州人民医院进行治疗。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 事故造成的人员伤亡

1. 死亡人员:张X军,籍贯云南大姚,生前系大姚县现代劳务有限责任公司劳务派遣工;工种:井下检修;工龄:9年;家住大姚县六苴镇六苴村委
2. 受伤人员:代X,高中文化,中共党员,籍贯云南大姚,云南楚雄矿冶有限公司职工;工种:井下检修;工龄:11年;家住大姚县金碧镇城北路

(二) 事故造成的直接经济损失 直接经济损失:100余万元。

四、事故发生的原因和事故性质

(一) 事故发生的原因 1. 事故的直接原因

2020年11月27日上午作业人员进入作业现场后安全确认工作不全面、不到位,在作业过程中云南楚雄矿冶有限公司斜井工区9号斜井1425中段发生片帮垮落,造成正在从事检修作业张X军死亡、代X受伤。

2. 事故的间接原因

(1) 云南楚雄矿冶有限公司对安全重视不够,安全主体责任落实不力。作为公司运矿的主斜井,前期排查中已发现9号斜井存在隐患,公司采取部分措施,未能做到不安全不生产的要求。2020年11月26日中班作业时已发生顶部落石砸坏防护平台和压在电缆线上,11月26日夜班安全督查员发现隐患后停止作业人员撤离,11月27日早班又组织未严格作业审批的检修组5人、电工组3人进入斜井开展检修作业。

(2) 云南楚雄矿冶有限公司宣传贯彻执行监督安全管理制度不力。公司制定了《危险作业审批与管理制度》,但公司管理层、工区、检修组、值班人员学习、理解、掌握、执行不到位,对发现现场的检修组5人、电工组3人的作业需要进行作业审批层级不清楚,实际执行中出现了危险作业审批管理不规范作业中未严格执行“作业人员职责、监护人员职责、作业项目负责人职责”制度规定。公司安全生产宣传教育不到位,作业人员安全意识不强,隐患排查

(3) 江西南方矿山建设有限公司大姚分公司对使用的劳务派遣工张X军管理不到位。未经江西南方矿山建设有限公司大姚分公司作业审批,张X军进入井下检修工作;教育培训不到位。对用工人员的安全教育培训仅依靠云南楚雄矿冶有限公司开展,在对员工安全教育培训过程中,履行职责不到位。

(二) 事故性质

经调查认定,该事故是一起一般生产安全责任事故。

(三) 事故类别

片帮事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

(一) 事故责任的认定

1. 云南楚雄矿冶有限公司落实安全生产主体责任不力,监管不到位,隐患排查治理不彻底,未严格落实安全生产制度,对此事故负有直接责任;
2. 江西南方矿山建设有限公司大姚分公司对张X军管理、安全教育培训不到位,对此事故负有次要责任;
3. 王X权,云南楚雄矿冶有限公司主要负责人。履行安全生产管理责任不到位,在该起事故中,对作业审批层级管理不到位,危险作业审批制度执行不严格,出现作业票代签等问题未履行监督管理职责,对此事故负有领导责任。

(二) 对事故责任单位和责任者的处理建议

1.云南楚雄矿冶有限公司落实安全生产主体责任不力，监管 不到位，隐患排查治理不彻底，未严格督促落实安全生产管理制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十五条的规定，建议由大姚县应急管理局对该公司依法 给予行政处罚。

2.江西南方矿山建设有限公司大姚分公司对张 X 军管理、安 全教育培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五 条第二款的规定，建议分公司依法给 予行政处罚。

3.云南楚雄矿冶有限公司主要负责人王 X 权，履行安全生产 管理责任不到位，在该起事故中，对作业审批层级管理不到位， 危险作业审批制度执行不 严，出现作 业票代签等问题未履行监督管理职责，违反《中华人民共和国安 全生产法》第五条、第十八条第（一）项、第（五）项的规定， 建议由大姚 县主要负责人王 X 权依法给予行 政处罚。

六、事故防范和整改措施

为防止类似事故发生，云南楚雄矿冶有限公司、江西南方矿山 建设有限公司大姚分公司要采取以下措施加强安全生产管理工作。

（一）强化企业主体责任落实。要层层落实安全生产责任制， 严格执行管行业、管生产经营、管业务必须管安全的要求，抓实 抓细安全教育、隐患排查、考核奖惩、事 故报告等各项制度的落实，严禁违法违规违章作业，牢固树立安 全发展理念。

（二）抓实安全教育培训。要按照规定组织全员开展安全生 产法律法规、标准和各项安全制度教育培训，对生产作业的人员 要结合岗位实际开展针对性 急救护、事 故报告等法律意识。

（三）开展事故隐患排查治理。要定期组织对地下矿山顶板、 边坡、采面、机电、通风设备等开展隐患排查治理，消除隐患。

（四）强化现场管理和安全监管。公司各生产作业单位要加 强作业现场的管理，严格执行安全生产规章制度，严格落实全员 安全责任制，公司安全管理 度，坚决杜绝 安全生产事故发生。

（五）加强从业人员管理。公司要进一步理清员工、业务外包 人员、劳务派遣工管理制度，明确工作职责，避免人员管理混乱。

（六）加强应急体系建设。要健全完善预案演练等各项应急 工作，抓实事故报告、事故调查、事故分析、事故处置、事故警 示等工作。

大姚县“11·27” 事故调查组 2021 年 2 月 20 日

上一条：大姚县安全生产委员会办公室关于全县重大安全风险大排查一阶段工作开展情况的通报

已是尾条

【关闭】

友情链接

- 中央政府和国家部委网站 ^
- 各省市级政府网站 ^
- 省内州市政府网站 ^
- 全国

主办单位：大姚县人民政府 承办单位：大姚县人民政府办公室 网站地图

地址：大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话：0878-6222279

滇ICP备05001067号 网站标识码：5323260002 滇公网安备 53232602000001号

